



Приложение 1
приказу
руководителя
занятости и
программ города
2025 года № 101

ПОЛОЖЕНИЕ
административно-правового отдела
Управления занятости и социальных программ города Алматы

1. Общие положения

1. Административно-правовой отдел (далее - отдел) является структурным подразделением Управления занятости и социальных программ города Алматы (далее - Управление).

2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законами, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим положением.

3. Структура, штатная численность отдела утверждается согласно штатному расписанию Управления в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4. Структурное подразделение состоит из: руководителя отдела – 1 единица, категория D-O-3; главных специалистов отдела – 7 единиц, категория D-O-4.

2. Задачи, права и обязанности, функции отдела

5. Задачами отдела являются:

1) обеспечение юридического сопровождения деятельности Управления, в том числе представление его интересов в пределах установленной компетенции отдела;

2) разработка нормативных правовых и правовых актов в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, в деятельности Управления;

3) осуществление процедур государственных закупок в рамках деятельности Управления.

6. Права и обязанности отдела:

1) запрашивать и получать в установленные сроки от структурных подразделений Управления, подведомственных учреждений необходимые

сведения, документы, информацию, отчеты по вопросам, входящим в компетенцию отдела;

2) привлекать с согласия руководителя Управления работников других структурных подразделений для разработки проектов нормативных правовых актов Республики Казахстан и документов Управления по правовым вопросам, а также для реализации мероприятий по пропаганде законодательства Республики Казахстан и правового всеобуча в Управлении;

3) разрабатывать и вносить на рассмотрение руководству Управления предложения, проекты документов по решению вопросов, связанных с основаниями функциональными обязанностями отдела;

4) вносить проекты приказов руководителя Управления, осуществлять контроль за их исполнением;

5) исполнять приказы и протокольные поручения руководителя Управления;

6) соблюдать Конституцию, законодательство Республики Казахстан, нормы служебной этики;

7) своевременно и качественно выполнять возложенные на отдел задачи и функции;

8) принимать участие в работе совещаний, проводимых в Управлении, участвовать в работе комиссий, создаваемых в Управлении;

9) давать разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию отдела.

7. Функциями отдела являются:

1) представляет в установленном порядке интересы Управления в суде, а также в других организациях при рассмотрении правовых вопросов деятельности Управления;

2) координирует на постоянной основе в Управлении ведение мониторинга нормативных правовых актов Республики Казахстан в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;

3) участвует в разработке проектов правовых и нормативных правовых актов, договоров, процессуальных документов, а также других документов юридического характера, разрабатываемых Управлением, в том числе путем согласования в случае их разработки другими структурными подразделениями Управления;

4) разрабатывает проекты нормативных правовых актов;

5) подготавливает документы правового характера по поручению первого руководителя Управления;

6) разрабатывает и реализует ежегодные мероприятия по пропаганде законодательства Республики Казахстан, организации правового всеобуча в Управлении;

7) готовит в случаях, предусмотренных законодательными актами, разъяснения от имени Управления по правовым вопросам, относящимся к компетенции Управления;

8) организует систематизированный учет и хранение поступающих в Управление нормативных правовых актов Республики Казахстан;

9) анализирует нормотворческую деятельность государственного органа и по результатам анализа вносит руководителю Управления предложения по ее совершенствованию и устранению выявленных недостатков;

10) обеспечивает соответствие договоров требованиям законодательства, применения экономических мер воздействия при неисполнении и ненадлежащим исполнении обязательств по договорам;

11) анализирует состояние исковой работы, судебной практики по спорам с участием государственного органа Республики Казахстан с целью выявления основных причин и условий, повлекших соответствующее судебное разбирательство и вносят предложения по их устранению и привлечению к ответственности виновных должностных лиц;

12) в случае наличия оснований, предусмотренных законодательством, своевременно принимают меры по обжалованию судебного акта, принятого не в пользу государственного органа, во всех судебных инстанциях, а также в установленном законодательством порядке обращаются в органы прокуратуры с ходатайствами о принесении протестов в порядке надзора;

13) консультирует физические и юридические лица, а также сотрудников Управления по правовым вопросам;

14) рассматривает обращения физических и юридических лиц, относящихся к компетенции Управления;

15) проводит анализ обращений и выявляет системные проблемы, поднимаемые заявителями;

16) составляет планы государственных закупок товаров, работ и услуг;

17) планирует и осуществляет организацию государственных закупок товаров, работ и услуг для Управления, подведомственных учреждений;

18) обеспечивает разработку номенклатуры закупаемых товаров, работ и услуг;

19) заключает договора с поставщиками на предоставление работ, товаров и услуг по итогам проведенных государственных закупок;

20) вносит изменения в план государственных закупок товаров, работ и услуг;

21) проводит систематический анализ исполнения плана государственных закупок товаров, работ и услуг;

22) обеспечивает составление и заполнение отчетов на портале государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора, еженедельных отчетов по проводимым закупкам товаров, работ и услуг;

23) осуществляет подготовку соответствующих документов для суда по государственным закупкам;

24) обеспечивает контроль за исполнением договора на портале государственных закупок;

25) направляет приглашения потенциальным поставщикам из одного источника по несостоявшимся закупкам.

8. Проекты нормативных правовых актов, разработанные другими структурными подразделениями, не могут направляться на согласование в государственные органы без предварительного их согласования с отделом.

9. Принадлежащие отделу права, необходимые для выполнения задач и функций, осуществляются в соответствии с должностными инструкциями руководителя и специалиста отдела.

10. Запрещается возложение на отдел дополнительных функций, несвойственных его деятельности в соответствии с настоящим Положением.

3. Об организации деятельности отдела

11. Отдел обладает полномочиями, необходимыми для реализации его основных задач и функций, в соответствии с законодательными актами, актами Президента Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

12. Отдел возглавляет руководитель отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от должности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

13. Отдел подчиняется руководителю Управления и курирующему заместителю руководителю Управления.

14. Руководитель отдела осуществляет общее руководство деятельностью отдела и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и осуществление им своих функций.

15. Руководитель отдела предлагает руководителю Управления предложения по структуре и штатному расписанию отдела.

16. В этих целях руководитель отдела:

1) определяет обязанности и полномочия специалистов отдела;

2) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

17. Документы, направляемые от имени отдела в другие отделы по вопросам, входящим в компетенцию отдела подписываются руководителем отдела, а в случае отсутствия - лицом, его замещающим.